

0045932-77.2011.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... a função de caixa, quando sofreu dois roubos praticados por assaltantes distintos. Não se recorda das datas, somente que foram à noite. Um dos roubos o assaltante chegou armado e exigiu o dinheiro do caixa. Meses depois houve outro roubo, agora praticado por dois agentes, um deles armado, sendo subtraído dinheiro da empresa vítima. Realizou reconhecimento na Delegacia, fotografia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE OSASCO

FORO DE OSASCO

4.ª vara criminal

AVENIDA DAS FLORES, 703 - JARDIM DAS FLORES

CEP 06110-100 - OSASCO - SP

0045932-77.2011.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0045932-77.2011.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Euzebio Gomes Filho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

PEDRO EUZÉBIO GOMES FILHO foi denunciado como incurso no art. 157, § 2.º, inc. I, do Código Penal, e no art. 157, § 2.º, incs. I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em concurso material, porque, supostamente;
- no início do mês de maio de 2011, em horário incerto, nas dependências do estabelecimento Restaurante e Lanchonete da Bahia, situado na Avenida João Batista, 147, Centro, Osasco, mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo contra Gigraciél, subtraiu, para si, R\$ 100,00, em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento vítima;

- em 05 de junho de 2011, por volta de 18h00, nas dependências do estabelecimento Restaurante e Lanchonete da Bahia, situado na Avenida João Batista, 147, Centro, Osasco, agindo de comum acordo e com identidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo contra Gigraciél, subtraiu, para proveito comum, R\$ 200,00, em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento vítima.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2021 (fl. 74).

O réu foi citado (fl. 112) e apresentou resposta (fl. 113).

Em audiência, ouviram-se duas testemunhas, a vítima e o acusado (fls. 141/144; 220/221; 252 e registros audiovisuais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou parcial procedência, procedência quanto ao primeiro roubo (fls. 254/259), e a Defesa afirmou nulidade do reconhecimento

realizado na fase extrajudicial, bem como da audiência de oitiva das testemunhas, e no mérito improcedência ou brandura no apenamento (fls. 261/268).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicial apta, citação válida, resposta, colheita de provas e interrogatório, e memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. Presente, a justa causa.

Audiência mista, respeitados, todos os direitos do acusado.

Quanto à nulidade do reconhecimento pessoal na fase extrajudicial, pela inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não assiste razão à Defesa. O entendimento desta magistrada, pese não se desconheça respeitável posição em sentido diverso, é o de que os termos do art. 226 do Código de Processo Penal não são absolutos, devendo, a identificação, ser analisada em sua força intrínseca e em cotejo com o mais dos autos.

E as circunstâncias tornam a rigidez do procedimento de reconhecimento pessoal ainda mais inquestionável. A respeito (anotando-se, ainda, que eventual problema da fase extrajudicial não invalida o processo e todos os elementos nele colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa):

"EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar 'quando houver necessidade', ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz." (AgRg no AgRg no HC n.º 721.963/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022, destaques nossos).

Também não procede a alegação de nulidade das oitivas das testemunhas. O réu e sua Defesa participaram da solenidade, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Não se demonstrou prejuízo ao devido processo legal.

Não há outras preliminares.

A ação improcede, por falta de provas.

A autoria e a materialidade vinham sinalizadas no registro da ocorrência (fls. 03/04) e no reconhecimento fotográfico e pessoal da fase extrajudicial (fls. 06 e 20).

Porém, os elementos de informação não foram corroborados em contraditório judicial. O Policial Civil Wilson Martins Gonçalves disse (fl. 142) que investigando ocorrências de roubos, especificamente no de Barueri o réu esqueceu o aparelho celular no local dos fatos, possibilitando sua localização em hotel na cidade de São Paulo. O acusado foi detido na posse de arma de fogo. A vítima reconheceu o réu fotograficamente. O acusado costumava praticar roubo sozinho e com emprego de revólver.

O Policial Civil Janderson Libera de Alencar afirmou (fl. 143), em síntese, o dito pelo Policial Wilson. Contou, ainda, que o réu foi preso em flagrante por porte de arma de fogo.

O ofendido Gigraciel declarou (registro audiovisual) que trabalhava no estabelecimento vítima exercendo a função de caixa, quando sofreu dois roubos praticados por assaltantes distintos. Não se recorda das datas, somente que foram à noite. Um dos roubos o assaltante chegou armado e exigiu o dinheiro do caixa. Meses depois houve outro roubo, agora praticado por dois agentes, um deles armado, sendo subtraído dinheiro da empresa vítima. Realizou reconhecimento na Delegacia, fotografia de fl. 14, relacionado ao primeiro roubo.

Perante a Autoridade Policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 22/23).

Em Juízo, o acusado disse (registro audiovisual) que não cometeu os crimes em questão, desconhece a lanchonete. Os crimes que cometeu, foi confesso. Entende que foi reconhecido porque o rapaz que cometia crimes na região era "de cor", e a vítima, indignada, reconheceu-o (o réu).

Ora, da prova coletada durante a persecução penal há dúvida razoável da autoria dos crimes pelo réu.

Perante a Autoridade Policial o ofendido reconheceu pessoalmente o réu como o autor do segundo crime, ocorrido em 05 de junho de 2011 (fls. 19/20).

Porém, em Juízo, a vítima afirmou que realizou o reconhecimento na Delegacia do assaltante relacionado ao primeiro roubo, que ocorreu em maio de 2011.

E os Policiais Cíveis ouvidos em contraditório judicial nada acrescentaram para sanar a divergência apontada. Não presenciaram o roubo.

Em arremate, o acusado negou os fatos em Juízo.

Em suma, a divergência quanto ao reconhecimento coloca em xeque a autoria dos delitos pelo acusado, e a dúvida, neste momento processual, beneficia o acusado.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal, e ABSOLVO PEDRO EUZÉBIO GOMES FILHO das acusações destes autos com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réu em liberdade quanto aos presentes.

Sem mais ônus. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 03 de novembro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA